

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1469/2532

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

นายเชิด หรือทองคำ ไพโรจน์

จำเลย

นายเชิดหรือทองคำ ไพโรจน์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 288 ประกอบมาตรา 83, 80 ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 20 ปี ฯลฯ

ไม่ปรากฏในสำเนาสำนวนที่ศาลชั้นต้นส่งไปยังศาลฎีกาว่าจำเลยยื่นอุทธรณ์แล้ว

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่ายังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 11)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 13)

คำสั่ง

พิจาระห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว
จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิจาระห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว
จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

(เดชา สุวรรณโณ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ